



MINISTERO DEI TRASPORTI

Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato

DIREZIONE GENERALE

Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1983, n. 374

Sostituzione del Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, recante disposizioni speciali per il personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato dei settori viaggiante e di macchina e relative ISTRUZIONI.

— A cura dell'Ufficio Centrale 10° del Servizio Personale —



MINISTERO DEI TRASPORTI

Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato

DIREZIONE GENERALE

Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1983, n. 374

Sostituzione del Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, recante disposizioni speciali per il personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato dei settori viaggiante e di macchina e relative ISTRUZIONI.

— A cura dell'Ufficio Centrale 10° del Servizio Personale —

SOMMARIO

CAPO II — Disposizioni speciali per il personale dei settori viaggiante e di macchina

A — DEFINIZIONI	pag. 7
B — PARTE NORMATIVA	

Art. 7 — LAVORO ORDINARIO:	pag. 11
— lavoro o periodo lavorativo	» 13
— tempi accessori	» 14
— tempi medi	» 19
— tempi supplementari	» 19
— tempi intermedi	» 20
— via ordinaria comandata	» 20
— via ordinaria forfettizzata	» 20
— condotta continuativa	» 21
Art. 8 — RIPOSO GIORNALIERO	» 21
— in residenza	» 22
— fuori residenza	» 22
Art. 9 — RIPOSO SETTIMANALE	» 22
Art. 10 — SERVIZIO NOTTURNO	» 23
Art. 11 — ASSENZA DALLA RESIDENZA	» 24
Art. 12 — PERSONALE ADDETTO ALLE CARROZZE CUCETTE:	» 25
— in servizio interno	» 25
— in servizio internazionale	» 27
— turni di servizio	» 27

Art. 13 — PERSONALE DEL SETTORE MACCHINA UTILIZ- ZATO ALLE MANOVRE E TRADOTTE	» 28
--	------

Art. 14 — PERSONALE DEL SETTORE NAVI TRAGHETTO E DEI PROFILI DI CONTROLLORE VIAGGIANTE CONTROLLORE VIAGGIANTE SUPERIORE E CONTROLLORE VIAGGIANTE SOVRIN- TENDENTE	» 29
---	------

Art. 15 — TURNI DI LAVORO	» 31
---------------------------------	------

Art. 16 — NORMA FINALE	» 33
------------------------------	------

C — PARTE ECONOMICA

Personale di macchina:

— compenso per supero	» 34
— supero condotta	» 34
— supero lavoro	» 35
— supero assenza dalla residenza	» 36
— supero impegno (mensile)	» 36
— rimborsi	» 36

Personale di scorta escluso quello addetto all'accudienza del- le carrozze cuccette:

— compenso per supero	» 36
— supero lavoro	» 37
— supero assenza dalla residenza	» 37
— supero impegno (mensile)	» 38
— rimborsi	» 38

Personale addetto all'accudienza delle carrozze cuccette:

— compenso per supero	» 38
— supero lavoro	» 39
— supero assenza dalla residenza	» 39
— rimborsi	» 39

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 23 GIUGNO 1983, n. 374 SOSTITUTIVO DEL CAPO II° DEL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1971, n. 1372, RECANTE DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DEI SETTORI VIAGGIANTE E DI MACCHINA

A) DEFINIZIONI

1) Lavoro (o periodo lavorativo)

Tempo durante il quale il dipendente è a disposizione negli impianti dell'Azienda, costituito da:

a) Condotta:

— p.d.m.

Tempo che intercorre tra l'ora di partenza e l'ora di arrivo di un treno comprendente la marcia del treno, le eventuali manovre e le soste durante le quali il personale è tenuto a presenziare il rotabile su cui presta servizio.

b) Scorta:

— p.d.s.

Tempo che intercorre tra l'ora di partenza e l'ora di arrivo di un treno, comprendente la marcia del treno, le eventuali manovre, le soste durante le quali il personale è tenuto a presenziare i rotabili in consegna o a predisporre itinerari o istradamenti.

c) Tempo accessorio:

— p.d.m.

Tempo relativo alla esecuzione delle operazioni di visita tecnica prescritta per i rotabili.

— p.d.s.

Tempo relativo alle operazioni da eseguire in partenza ed in arrivo con tutti i treni, se scortati in servizio.

d) Tempo medio:

— p.d.m.:

Tempo durante il quale il personale in servizio sul rotabile rimane a disposizione del Movimento prima dell'ora di partenza e dopo l'ora di arrivo del treno.

e) Tempo supplementare:

— **p.d.m.:**

Tempo da accreditare al personale che inizia o termina il servizio in Stazione senza ricoverare il mezzo di trazione in un binario di sosta per la esecuzione delle operazioni connesse al cambio del personale (cambi volanti).

— **p.d.s.:**

Tempo relativo alle operazioni da compiere in precedenza al primo servizio e dopo l'ultimo servizio.

f) Tempo intermedio:

— **p.d.s.:**

Tempo coincidente con l'intervallo di fatto esistente fra due servizi di scorta o fra un servizio di scorta ed un viaggio fuori servizio o viceversa.

g) Viaggi fuori servizio:

Tempo impiegato dal personale negli spostamenti comandati da effettuare in vettura o con altri mezzi non in servizio di condotta o scorta.

h) Via ordinaria comandata (V.O.C.):

Tempo stabilito per lo spostamento comandato al personale per recarsi anche con mezzi extraferroviari da un impianto ad un altro di una stessa località.

i) Via ordinaria forfettizzata (V.O.F.):

Tempo previsto per gli spostamenti non comandati che il personale effettua in residenza per far ritorno a servizio compiuto all'impianto di partenza, quando questo sia diverso da quello di arrivo.

l) Riserva:

Tempo durante il quale il personale è presente nell'impianto a disposizione per l'effettuazione di eventuali servizi.

m) Sosta di servizio:

Tempo intercorrente fra due successivi servizi di un periodo lavorativo durante il quale il personale rimane a disposizione negli impianti dell'Azienda.

2) RIPOSO GIORNALIERO:

— **a) in residenza:**

Tempo di libertà dal servizio spettante al personale dopo un periodo lavorativo avente termine nella località di residenza amministrativa (art. 1

— comma 4° delle D.C.A.);

— **b) fuori residenza:**

Tempo intercorrente fra due successivi periodi lavorativi aventi rispettivamente termine ed origine in una località diversa da quella di residenza amministrativa.

3) RIPOSO SETTIMANALE:

Tempo di libertà dal servizio spettante al personale nella località di residenza amministrativa, di regola al sesto giorno.

4) SERVIZIO NOTTURNO:

Prestazione di lavoro che comprende tutto o in parte il periodo di tempo intercorrente tra le ore 0 e le ore 5.

5) ASSENZA DALLA RESIDENZA:

Tempo in cui il personale rimane lontano dalla località di residenza amministrativa per lo svolgimento del servizio, ivi compreso quello eventuale per il riposo fuori residenza.

6) TURNO DEL PERSONALE DI SCORTA E DI MACCHINA:

Programma che stabilisce la sequenza dei servizi (periodi lavorativi) e dei riposi giornalieri e settimanali, articolato su un certo numero di giornate solari, per l'effettuazione dei servizi di scorta e di macchina.

7) SUPERO:

Prestazione o utilizzazione del personale che eccede i limiti previsti dalla normativa.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DEI SETTORI VIAGGIANTI E DI MACCHINA

Art. 7

Lavoro ordinario

1. — Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, lettera b), è considerato lavoro tutto il tempo durante il quale il dipendente è a disposizione negli impianti dell'Azienda, fatta eccezione:

- a) per il tempo relativo al riposo fuori residenza;
- b) per il tempo impiegato per la consumazione del pasto, se richiesto dal personale in servizio sui treni merci in forte ritardo, nelle soste consentite allo scopo in impianti compatibili con la circolazione dei treni.

Fermi restando i vincoli di cui ai successivi articoli, qualora il tempo complessivo del lavoro e dei riposi fuori residenza superi le 200 ore mensili in esercizio, il personale acquista titolo ad un'indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.

2. — La durata massima del lavoro fra due riposi giornalieri è di 7 ore per i servizi con riposo fuori di residenza e di 8 ore per i servizi senza riposo fuori residenza. Per favorire il rientro in residenza, la consumazione dei pasti e la eliminazione delle vie ordinarie forfettizzate, quest'ultimo limite è elevabile ad 8 ore e 45 minuti per non più di una volta per il personale di macchina e non più di due volte per il personale viaggiante fra due riposi settimanali. In sede di formazione dei turni può essere concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale che il limite di 8 ore e 45 minuti venga raggiunto anche più di una

o due volte rispettivamente per il personale di macchina e per il personale viaggiante fra due riposi settimanali. Il prolungamento ad 8 ore e 45 minuti non è applicabile ai servizi non programmati del personale di macchina che interessano i periodi dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 5 alle ore 6.

Per i servizi del personale di macchina che impegnano il periodo compreso fra le ore 0 e le ore 5 si applica in ogni caso il limite delle 7 ore.

3. — Fatta eccezione per i servizi suburbani e per i treni omnibus e raccoglitori, la durata della condotta continuativa non può eccedere:

4 ore e 30 minuti per i servizi con riposo fuori residenza;

7 ore complessive per i servizi senza riposo fuori residenza;

i singoli servizi comunque non potranno eccedere il limite del precedente alinea.

A tal fine non sono da considerare le soste di orario avvenute durante superiore a 30 minuti.

Nel caso in cui detti limiti vengano superati per ritardo dei treni il personale acquista titolo alla indennità prevista dal successivo punto 4.

Per i servizi continuativi di condotta la percorrenza non deve comunque superare:

350 Km. nei servizi con riposo fuori residenza;

450 Km. nei servizi senza riposo fuori residenza.

4. — In caso di ritardo dei treni il personale ha facoltà di superare i limiti di cui al punto 2, di regola, fino ad un massimo di 60 minuti.

Nei casi di supero dei limiti di prestazione suddetti il personale ha comunque titolo ad un'indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.

5. — Per esigenze di compilazione dei turni è consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti del lavoro giornaliero stabiliti al precedente punto 2.

ISTRUZIONI

Lavoro (o periodo lavorativo)

L'inizio e il termine del lavoro giornaliero devono essere formalizzati con disposizioni da emanare a cura dei Servizi Movimento e Materiale e Trazione previe intese con le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale.

I servizi senza riposo fuori residenza comprendenti più viaggi di andata e ritorno dalla residenza, compreso il servizio di spinta anche se effettuato a rotazione, non devono superare il limite delle 7 ore di lavoro per il personale di macchina e di 8 ore per il personale di scorta.

Tuttavia quando i predetti limiti di 7 o 8 ore vengono a maturarsi dopo il secondo viaggio di andata, previa accettazione dei rappresentati delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in sede di formazione dei turni, al fine di evitare il riposo fuori residenza, i limiti stessi possono essere aumentati ad un massimo di 8 ore e 45 minuti.

Il limite stabilito per il lavoro giornaliero ai fini del supero in caso di ritardo dei treni previsto dal punto 4 dell'art. 7 deve intendersi quello di 7 od. 8 ore, salvo che i limiti stessi siano elevati ai sensi del punto 2 secondo e terzo periodo dell'art. 7, nel qual caso il supero decorre dai limiti così aumentati. Il supero si intende tacitamente accettato dal personale qualora questi non abbia fatto preventiva richiesta di sostituzione con regolare comunicazione ad una Stazione opportuna, oppure direttamente al più vicino Deposito. In ogni caso il personale non può lasciare il treno sui binari di corsa, ma dovrà provvedere al ricovero del treno stesso anche nella stazione prossima a quella in cui si è maturato il superamento del limite.

Ove non ricorrano i casi di forza maggiore o le eccezionali necessità di servizio indicate dalle Istruzioni al punto 2 dell'art. 6 del Capo I° del D.P.R. 1372/71, il personale può comunque essere sostituito nel servizio di condotta e scorta, previa tempestiva richiesta, con le modalità previste da apposita circolare.

In caso di soppressione o di forti ritardi del treno, o quando si renda comunque necessario lo spostamento del servizio in precedenza comandato, valgono le norme emanate in proposito dai Servizi Movimento e Materiale e Trazione.

Le limitazioni previste per il p.d.m. per i servizi che interessano le fasce orario 0-5, 22-24, e 5-6 (ultimo e penultimo capoverso del punto 2 dell'art. 7) si applicano in sede di formazione di turni ed in sede di comando dei servizi non programmati.

Il supero fino a 5 minuti del limite di 8 ore non concorre alla determinazione della quantità, tra due riposi settimanali, dei servizi elevati sino ad 8 ore e 45 minuti.

La possibilità di consumare i pasti da parte del personale in servizio sui treni merci in forte ritardo (punto 1/b dell'art. 7) è regolamentata da apposite istruzioni:

Tempi accessori

Le operazioni da eseguire nei tempi accessori sono indicate nelle disposizioni emanate dai Servizi Movimento e Materiale e Trazione. L'entità di tali tempi, in relazione al tipo dei mezzi ed al servizio da effettuare, è riportata nelle tabelle seguenti:

TABELLE DEI TEMPI ACCESSORI PER IL P.D.M.

Tabella A

1) — TEMPI ACCESSORI PER LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE NELLE VISITE

— Locomotive a vapore	60'
— Carri riscaldatori a carbone (per l'accudiente)	30'
— Carri VDir, Vrecz e VDrz (per il p.d.m. e limitatamente al periodo in cui funziona il riscaldamento)	10'
— Un mezzo di trazione con trasmissione a bielle inattivo, in composizione al treno, affidato al p.d.m.	25'
— Un mezzo di trazione senza trasmissione a bielle, inattivo in composizione al treno, affidato al p.d.m.	15'
— Due mezzi di trazione senza trasmissione a bielle, inattivi, in composizione al treno, affidati al p.d.m.	25'

2) — TEMPI ACCESSORI DA ACCREDITARE AL P.D.M. IN SERVIZIO AI TRENI « NAVETTA » CON TELECOMANDO

	Fino a 7 vetture compresa la pilota	Oltre le 7 vetture
IN PARTENZA:		
1) La loc.va deve essere agganciata al materiale in sosta	20'	25'
2) Il materiale è già composto con loc.va agganciata	15'	20'
IN ARRIVO:		
In ogni caso	10'	10'

Tabella B

MEZZI DI TRAZIONE ELETTRICI A CORRENTE CONTINUA
TEMPI ACCESSORI PER LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE NELLE VISITE

GRUPPO DI ROTABILI	VISITA	
	Normale	Ridotta
a) LOCOMOTIVE		
Loc.va 424-632-633	45'	15'
Loc.va 626-636-428	60'	20'
Loc.va 444-645-646-656	65'	20'
Loc.ve da manovra (compresi complessi binati utilizzate ai treni)	30'	10'
b) AUTOMOTRICI		
ALe (0000)-(2000): 1 ALe	40'	15'
2 ALe	70'	25'
Per ogni unità in più	35'	15'
ALe 540-644-660-724-801-803-804-840-883-940- E.623: 1 ALe	45'	15'
2 ALe	80'	25'
Per ogni unità in più	40'	15'
ALe 601: 1 ALe	45'	20'
2 ALe	80'	30'
Per ogni unità in più	40'	15'
c) ELETTROTRENI		
ETR. 220/250/401	90'	25'
ETR 300	140'	35'
d) RIMORCHI		
Le 480-481-601-700-724 (semipilota)-780-803 (semipilota): per ogni unità	10'	5'
Per i rimorchi di tutti gli altri gruppi	5'	5'

Nel caso di servizi effettuati con guidatore unico i tempi accessori delle automotrici devono essere maggiorati di:

- 20' per la visita normale di ogni unità;
- 10' per le visite ridotte di ogni unità.

Tabella C

MEZZI DI TRAZIONE TERMICI
TEMPI ACCESSORI PER LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE NELLE VISITE

GRUPPO DI ROTABILI	VISITA	
	Normale	Ridotta (1)
a) LOCOMOTIVE		
D.341-D.342-D.343-D.345-D.443-D.445		
Loc.ve da manovra a carrelli utilizzate ai treni	45'	15'
Automotori e loc.ve da manovra non a carrelli utilizzate ai treni	30'	10'
b) AUTOMOTRICI		
ALn. 663-668-772-773-873-880-990- ALn. 56 c.a.		
ALn. 64 c.a.: 1 ALn	45'	15'
2 ALn	80'	25'
3 ALn	120'	40'
ALn. 448-460 (TEE)	75'	—
RALn. 60 monomotori	40'	10'
RALn. 60 bimotori	45'	15'
c) RIMORCHI		
Per ciascun rimorchio	5'	—
Per tutti i rimorchi	—	5'

Nel caso di servizio effettuato con guidatore unico i tempi accessori delle automotrici sono maggiorati di:

- 15' per la visita normale in partenza ed in arrivo di ogni unità;
- 10' per la visita ridotta di ogni unità.

(1) In caso occorra la rifornimento di combustibile dei mezzi i tempi per la visita ridotta dovranno essere aumentati di 15', per le locomotive e per composizioni fino a 2 ALn e di 20' per 3 ALn.

TABELLA DEI TEMPI ACCESSORI DEL PERSONALE DI SCORTA

a) in partenza: stazioni origine di corsa

- Treni merci 30'
- Treni viaggiatori, esclusi locali, composti di materiale ordinario 20'
- Treni viaggiatori locali composti con materiale ordinario 20'
- Treni viaggiatori, non locali, composti con materiale leggero 20'
- Treni viaggiatori locali composti con materiale leggero 15'

stazioni intermedie

- Tutti i treni 10'

b) in arrivo — Treni scortati in servizio (tutti) 10'

Maggiorazioni dei tempi accessori

- Treni a prenotazione obbligatoria, in partenza da stazioni origine di corsa, per il personale addetto alla controlleria e per i « bagagisti » 15'
- Treni locali composti con materiale ordinario quando il Capotreno deve eseguire la prova del freno. La maggiorazione va attribuita all'intera squadra di scorta, esclusi il Conducente e l'Ausiliario Viaggiante addetti al bagaglio 10'
- Treni merci quando la scorta è affidata al solo Capotreno in partenza da qualsiasi stazione (*) 10'
- Treni con servizio di vetture-cuclette, già predisposte in posizione di notte, in partenza da stazioni origine di corsa, per il personale addetto all'accudienza delle carrozze cuclette 30'

I tempi accessori potranno essere modificati soltanto in casi particolari secondo disposizioni da emanarsi dal Servizio Movimento, anche su segnalazioni degli Uffici Movimento Compartimentali.

(*) Le stazioni intermedie nelle quali viene assunta la scorta da parte del Capotreno a treni giunti senza Capotreno, devono considerarsi come stazione di origine dei treni stessi.

Tempi medi

I tempi medi vengono stabiliti per ciascuna località in misura forfettaria dai Direttori Compartimentali, su proposta degli Uffici Movimento e Materiale e Trazione sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Al personale di macchina che inizia o termina il servizio in stazione ricoverando il mezzo di trazione su un binario di sosta, devono essere accreditati fino a 20' a quello in partenza e fino a 10' a quello in arrivo (TEMPI MEDI DI STAZIONE).

Tempi medi di stazione più elevati possono essere stabiliti in casi particolari dai Direttori Compartimentali su proposta degli Uffici Movimento e Materiale e Trazione, sentite le OO. SS. maggiormente rappresentative su base nazionale.

Tempi supplementari

Al personale di macchina che inizia o termina il servizio in stazione senza ricoverare il mezzo di trazione su di un binario di sosta (cambio in stazione) devono essere accreditati 15' a quello in partenza e 10' a quello in arrivo per lo scambio delle consegne, completamento dei documenti, ecc.. Nei cambi del personale di macchina senza sostituzione del mezzo di trazione, anche in corrispondenza di una breve sosta durante l'effettuazione di un treno (cambi volanti), quando la sosta del treno consente la visita ridotta da parte di entrambe le coppie di p. d. m., anziché i tempi supplementari devono essere assegnati i tempi per la visita ridotta. L'eventuale sosta eccedente la somma dei tempi occorrenti per l'esecuzione delle visite ridotte potrà essere assegnata all'una o all'altra delle due coppie o ripartita fra le stesse, in sede di formazione dei turni, solo se è richiesto il presenziamento del mezzo. Nel caso la sosta consenta l'esecuzione di una sola visita o di nessuna visita, in sede di formazione dei turni verrà stabilito a quale delle due coppie dovrà essere attribuita la visita o come assegnare o ripartire la sosta stessa seguendo i criteri di cui sopra.

Al personale che non esegue la visita devono essere corrisposti i tempi supplementari per riconoscere il perditempo cui va incontro per lo scambio delle consegne e il completamento dei documenti. I tempi supplementari vanno corrisposti con la condizione che la somma di tali tempi e della sosta assegnata non superi il tempo previsto per la visita ridotta.

Al personale di scorta vengono assegnati dei tempi supplementari per lo svolgimento di operazioni prescritte prima dell'inizio del periodo lavorativo o alla fine dello stesso (ritiro moduli di contolleria, versamento incassi, ecc.) così stabiliti:

- all'inizio del periodo lavorativo al D.P.V. di appartenenza: 5';
- al termine del periodo lavorativo al D.P.V. di appartenenza: 10'.

Questi ultimi tempi vanno attribuiti anche quando trattasi di viaggi fuori servizio; non vanno attribuiti se il periodo lavorativo inizia con un periodo di riserva o disponibilità presenziata.

Tempi intermedi

Nei turni di servizio del personale di scorta dovranno prevedersi quando necessario, tempi intermedi non inferiori a quelli denominati tempi accessori (e relative eventuali maggiorazioni).

Per i treni composti con lo stesso materiale e scortati dallo stesso personale del treno precedente, i tempi intermedi sono riducibili alla sosta di fatto.

In sede di formazione di turni, quando le condizioni di esercizio lo consentono può essere previsto lo scambio dei treni, nelle Stazioni intermedie del loro percorso fra squadre di scorta.

Anche in tale caso i tempi intermedi sono riducibili alla sosta di fatto.

Via ordinaria comandata

Le località fra le quali possono essere comandati viaggi fuori servizio per via ordinaria e con mezzi al di fuori dell'ambito ferroviario e i relativi tempi di percorrenza vengono stabiliti dai Direttori Compartimentali su proposta degli Uffici Movimento e Materiale e Trazione, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in relazione ai mezzi di trasporto che vengono usati.

Via ordinaria forfettizzata

Il tempo relativo alle V.O.F. viene valutato come lavoro ai soli fini dell'orario settimanale con gli stessi tempi e per le località previste per le V.O.C., non ha validità ai fini dei limiti di lavoro giornaliero ma solo a tutti gli effetti economici.

Condotta continuativa

Le disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 7 trovano applicazione sia per la formazione dei turni che per il comando dei servizi straordinari. Per il calcolo della condotta continuativa non sono da considerare le soste di orario di durata superiore a 30', anche se in esse vengono effettuati servizi di manovra. I limiti della condotta continuativa non si applicano ai treni straordinari o viaggianti ad orario libero in sostituzione di treni Omnibus soppressi per circolazione in quanto ne mantengono le caratteristiche.

Per la determinazione del supero delle ore di condotta del p.d.m. addetto ai servizi di spinta, si dovrà fare la somma dei tempi relativi ai singoli treni spinti e relativi ritorni.

Si precisa che sono da classificare servizi « suburbani » quelli effettuati a spola su percorsi non superiori a 45 Km. senza altre limitazioni.

Il supero dei limiti di condotta che si verificasse durante lo svolgimento del servizio non è ostativo al proseguimento della prestazione lavorativa.

Art. 8

Riposo giornaliero

1. — La durata minima del riposo giornaliero in residenza è di 18 ore. Tale limite è elevato a 22 ore dopo ciascuna notte nei casi di 2 servizi notturni consecutivi.

2. — La durata minima del riposo giornaliero fuori residenza è di 7 ore al netto del tempo necessario per recarsi e tornare dal dormitorio, che verrà determinato dal direttore compartimentale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; la durata massima del riposo stesso non deve superare le 12 ore.

3. — In sede di formazione dei turni possono essere inclusi non più di due riposi fuori residenza fra due riposi settimanali con un massimo di 7 medi mensili per il personale di macchina e 5 medi mensili per il personale viaggiante.

ISTRUZIONI

Riposo giornaliero in residenza

L'elevamento da 18 a 22 ore del riposo in residenza (punto 1 dell'art. 8) non si applica quando il secondo servizio notturno è seguito da un riposo fuori residenza; in tale caso il successivo riposo in residenza avrà la durata normale.

Riposo giornaliero fuori residenza

Il tempo stabilito per recarsi dall'impianto ove termina il servizio comandato al dormitorio dell'impianto stesso e viceversa è parte integrante del riposo giornaliero fuori residenza, fermo restando che quest'ultimo è calcolato al netto di detto tempo ai fini della determinazione della durata minima (7 ore).

Di regola il personale non dovrà essere comandato ad effettuare un servizio qualora non abbia prima interamente fruito del riposo minimo fuori residenza.

Il riposo minimo fuori residenza deve considerarsi fruito nei casi in cui per ritardo dei treni il personale, allo scopo di non interrompere il proprio turno, ritenga di effettuare il successivo servizio con una lieve riduzione della durata del riposo stesso.

Potranno tuttavia essere comandati servizi comportanti lievi riduzioni del riposo minimo fuori residenza per comprovate esigenze di servizio, sempre beninteso previa accettazione da parte del personale.

In tal caso i due servizi sono da considerare allacciati. Di quest'ultima utilizzazione dovrà essere fatta apposita annotazione sui documenti di viaggio a cura del Dirigente che ha comandato l'effettuazione del servizio.

Il supero della quantità dei riposi fuori residenza fra due riposi settimanali che si verifichi durante lo svolgimento del servizio non è ostativo al proseguimento delle prestazioni lavorative iniziate.

Art. 9

Riposo settimanale

Il riposo settimanale cade di regola al sesto giorno, ha una durata non inferiore a 48 ore comprensive del riposo giornaliero

ed è indivisibile ai fini della fruizione del congedo sempreché sia garantita la ripresa del lavoro al primo servizio previsto dal turno dopo il riposo settimanale.

La ripresa del servizio non può essere comandata prima delle ore 6,30 quando il riposo settimanale è immediatamente preceduto da un servizio notturno.

In un anno solare deve essere garantito il godimento di 61 riposi settimanali, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.

ISTRUZIONI

Riposo settimanale

Il riposo settimanale, quando è comprensivo del riposo giornaliero, ha durata non inferiore a 48 ore. Diversamente ha durata di 30 ore. L'indivisibilità del riposo settimanale, quando questo sia abbinato al congedo è subordinato alla condizione che resti garantita la ripresa del turno con il primo servizio previsto dal turno stesso dopo il riposo settimanale. Tale condizione va considerata realizzata nei casi di fruizione di congedo turnificato e quando il riposo settimanale è preceduto da almeno due giorni di congedo. Qualora tale condizione non si verifichi, il riposo settimanale deve essere considerato divisibile.

Qualora, per esigenze di compilazione dei turni, il numero dei riposi settimanali risulti, nel periodo di un anno, inferiore a 61 vanno concessi, ai sensi del punto 5 dell'art. 6, riposi fuori turno per integrare il minor numero di riposi fruiti.

Art. 10

Servizio notturno

1. — Si considera notturno il servizio prestato tra le ore 0 e le ore 5.

2. — Il servizio notturno è regolato dall'art. 4 della legge 2 marzo 1974, n. 77.

ISTRUZIONI

Servizio notturno

I servizi notturni possono essere non più di due, anche consecutivi, fra due riposi settimanali.

Due servizi notturni sono da considerare consecutivi quando impegnano due giornate solari successive.

In sede di formazione di turni e di comando dei servizi straordinari la consecutività dei servizi notturni è consentita qualora uno dei due servizi, di regola il primo, non impegni per più di un'ora e trenta minuti il periodo notturno. Nessuna limitazione sussiste, invece, nel pratico svolgimento del servizio.

I servizi notturni non devono essere più di 12 in un periodo di 30 giorni. In un periodo di 30 giorni devono essere assicurate 15 notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza.

Per le notti fuori residenza, alle quali non corrispondono servizi notturni non si applicano i vincoli di cui al primo comma del presente punto.

Per il personale che effettua servizi non di turno, il computo dei servizi notturni e delle notti fuori residenza di cui ai precedenti comma, deve essere proporzionalmente riferito a ciascun mese solare.

In sede di formazione di turni ed in sede di comando dei servizi non programmati non dovrà essere superata la quantità dei servizi notturni fra due riposi settimanali e dovrà essere rispettata la condizione prevista dal punto 1 dell'art. 8.

Non vengono considerati notturni i servizi che terminano alle ore 24 o iniziano alle ore 5.

Art. 11

Assenza dalla residenza

La durata dell'assenza dalla residenza non deve superare le 24 ore. Qualora tale limite venga superato per il ritardo dei treni il personale acquista titolo all'indennità prevista dall'art. 7, punto 4.

ISTRUZIONI

Assenza dalla residenza

Il supero delle 24 ore di assenza dalla residenza che si verifichi durante lo svolgimento del servizio non è ostativo al proseguimento della prestazione lavorativa.

Art. 12

Personale addetto alle carrozze cuccette

Per gli addetti alle carrozze cuccette non sono applicabili le disposizioni del presente capo II.

Le prestazioni del predetto personale continuano ad essere disciplinate dall'Azienda, sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in relazione al particolare servizio dal medesimo disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro prevista dall'art. 1.

ISTRUZIONI

Personale addetto all'accudienza delle carrozze cuccette

In base a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 12, i servizi di accudienza alle vetture-cuccette, fermo restando il limite della durata del lavoro settimanale previsto per il restante personale di scorta dei treni, sono disciplinate come segue:

A) — Servizio interno.

a) La durata massima del lavoro fra due riposi giornalieri per servizi di sola andata o di solo ritorno può raggiungere 13 ore nel caso in cui per assicurare l'intera scorta delle vetture-cuccette sono necessari due agenti, 15 ore quando la scorta delle vetture-cuccette può essere assicurata da un solo agente.

Per favorire la riduzione del numero dei viaggi fuori servizio ed una più equa distribuzione dei servizi, in sede di formazione dei turni, può essere concordato con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, di superare i limiti di 13 e 15 ore fino a 45 minuti.

L'elasticizzazione fino a 45 minuti concordata per le vetture-cucette ordinarie ha valore anche per la scorta delle vetture-cucette sussidiarie che sono messe in circolazione per rinforzare le vetture cucette ordinarie.

b) Durante le prestazioni di durata superiore alle 8 ore è consentito al personale, nelle ore notturne e compatibilmente con l'espletamento di tutte le mansioni di competenza, di riposare nell'apposito vano o nell'eventuale compartimento riservato.

c) Il tempo stabilito per recarsi dall'impianto ove termina il servizio comandato al dormitorio dell'impianto stesso e viceversa è parte integrante del riposo giornaliero fuori residenza, fermo restando che quest'ultimo è calcolato al netto di detto tempo ai fini della determinazione della durata minima (7 ore).

La durata massima del riposo giornaliero fuori residenza è di 17 ore; fra due riposi giornalieri in residenza può essere effettuato un solo riposo fuori residenza.

d) La durata dell'assenza dalla residenza per i viaggi in questione va commisurata all'esigenza di effettuare un viaggio di ritorno in residenza in servizio.

e) Il riposo giornaliero in residenza non deve essere inferiore a 28 ore e tale da comprendere una intera notte e da consentire in ogni caso il riallacciamento con un successivo servizio di scorta nella giornata seguente il rientro.

f) I servizi notturni non devono essere più di quattro fra due riposi settimanali, con un massimo di 2 consecutivi.

g) Il riposo settimanale, comprensivo del riposo giornaliero, cade di regola al sesto giorno ed ha durata non inferiore a 56 ore, di cui 48 indivisibili ai fini della fruizione del congedo. Diversamente ha durata di 28 ore.

L'indivisibilità del riposo settimanale, quando questo sia abbinato al congedo è subordinata alla condizione che resti garantita la ripresa del turno con il primo servizio previsto dal turno stesso dopo il riposo settimanale. Tale condizione va considerata realizzata nei casi di fruizione di congedo turnificato e quando il riposo settimanale è preceduto da almeno due giorni di congedo. Qualora tale condizione non si verifichi, il riposo settimanale deve essere considerato divisibile.

In un anno solare deve essere comunque garantito il godimento di 61 riposi settimanali.

h) Le prestazioni possono essere turnificate anche sulla base di una durata del lavoro settimanale superiore a 40 ore, a condizione che nel periodo di svolgimento del turno la durata media delle prestazioni rese non ecceda questo limite.

B) — Servizio Internazionale

Per la scorta delle vetture-cucette in traffico internazionale, quando il servizio comandato si svolge interamente nell'ambito del territorio nazionale, valgono i limiti e le disposizioni previste per il servizio interno.

Quando il servizio di scorta comandato viene esteso in territorio estero, il limite massimo del lavoro previsto dal paragrafo precedente non deve essere superato nella tratta di scorta in territorio italiano.

Durante il periodo di permanenza in territorio estero, non si applicano i limiti previsti per il servizio interno di cui ai punti a), c), d), f); in particolare, le ore di scorta maturate dalla stazione di confine alla stazione estera termine della scorta e viceversa non hanno rilevanza ai fini della durata massima del lavoro giornaliero, salvo il caso che il riposo minimo di cui al successivo capoverso, non venga fruito interamente. Di norma, anche per il servizio internazionale è da prevedere fuori residenza il riposo minimo di 7 ore; tuttavia, in caso di ritardo dei treni o di riutilizzazione della vettura-cucette verso l'Italia con un treno in partenza prima dell'ora in cui termina il riposo minimo, l'agente è tenuto ad espletare il servizio di ritorno.

Anche per la scorta di vetture-cucette in traffico internazionale, valgono le disposizioni stabilite per il servizio interno di cui ai punti b), e), g), h).

C) — Turni di servizio

I turni — cucette sono formati, normalmente, in occasione del cambiamento d'orario estivo e/o invernale.

Premesso che la formazione dei turni deve assicurare, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano le prestazioni del personale il migliore andamento del servizio e la migliore utilizzazione del personale, per la formazione dei turni stessi deve essere adottata la seguente procedura:

a) Il Servizio Movimento ripartisce i servizi-cuclette ai Depositi Personale Viaggiante degli Uffici Movimento, sentiti i rappresentanti nazionali delle OO. SS. maggiormente rappresentative su base nazionale (FILT-CGIL; SAUFI-CISL; ULTRASPORTI; FISAFS-CISAL);

b) Gli Uffici Movimento curano la successiva elaborazione dei turni che saranno inviati ai rappresentanti compartimentali delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale per l'esame ed eventuali specifiche osservazioni. Tali osservazioni saranno poi esaminate con i predetti rappresentanti compartimentali per la stesura dei turni definitivi.

In mancanza di contestazione i nuovi turni entrano in vigore definitivamente. In caso di divergenza tra i rappresentanti delle varie OO. SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, entrano in vigore, in via provvisoria, i turni concordati con la maggioranza di tali Organizzazioni; in tutti gli altri casi entrano in vigore, sempre in via provvisoria, i turni aziendali.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dei turni provvisori il Servizio Movimento, sentiti i rappresentanti nazionali delle OO. SS., interessate deciderà definitivamente sui motivi di contestazione esistenti.

Nel caso di mancato intervento a taluna delle fasi sopra descritte di uno o più sindacati maggiormente rappresentativi su base nazionale valgono gli accordi raggiunti con quelli intervenuti, seguendo le modalità di cui sopra.

L'elasticizzazione fino a 45 minuti dei limiti di 13 o 15 ore potrà trovare applicazione soltanto se concordata con la maggioranza delle OO. SS. maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 13

Personale del settore macchina utilizzato alle manovre e tradotte

Per il personale del settore macchina utilizzato in turni di manovre e tradotte si applicano le norme di cui al Capo I.

Per il personale del settore macchina e per gli assistenti di deposito utilizzati alle manovre e tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa è di trentasei ore.

ISTRUZIONI

Personale del settore macchina utilizzato alle manovre e tradotte

Il lavoro del personale di macchina utilizzato alle tradotte e manovra nelle stazioni comprende:

a) per le manovre continuative:

- il tempo di effettiva condotta (manovre e tradotte);
- il tempo eventualmente occorrente per lo spostamento del mezzo di trazione dal Deposito Locomotive alla stazione e viceversa;
- le soste eventuali in Deposito per la rifornimento di combustibili, fino ad un massimo di 2 ore per giornata solare;
- le interruzioni programmate, osservando le norme del Capo I, art. 1 punto 3 a) e b);

b) per le manovre non continuative:

- il tempo di effettiva manovra;
- il tempo eventualmente occorrente per l'approntamento del mezzo di trazione e per lo spostamento di esso dal Deposito Locomotive alla stazione e viceversa (tempo globale).

I tempi globali non inferiori a 20' e non superiori a 60' sono stabiliti per ciascuno scalo dai Direttori Compartimentali, su proposta degli Uffici Movimento e Materiale e Trazione sentite le OO. SS. maggiormente rappresentative su base nazionale. Tempi globali superiori a 60' devono essere preventivamente approvati dai Servizi Movimento e Materiale e Trazione.

Art. 14

Personale del settore navi traghetto e dei profili professionali di controllore viaggiante, controllore viaggiante superiore e controllore viaggiante sovrintendente.

Le prestazioni del personale delle navi traghetto e quelle dei profili professionali di controllore viaggiante, control-

lore viaggiante superiore e controllore viaggiante sovrintendente sono disciplinate dall'Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, in relazione al particolare servizio disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro e del riposo previsti dal capo I e dalle altre norme di legge vigenti.

ISTRUZIONI

Personale del settore navi traghetto

— omissis —

Controllori viaggianti

1. Per i Controllori Viaggianti la settimana lavorativa è distribuita in 5 giornate, delle quali:

- 4 per i servizi di vigilanza;
- 1 per i lavori di scritturazione in residenza.

2. È considerato lavoro:

- il tempo di effettivo servizio svolto sui treni;
- il tempo impiegato per lo svolgimento dei servizi espressamente comandati;
- il tempo impiegato nella verifica delle distinte di versamento del personale di controlleria;
- le interruzioni da considerare lavoro, secondo i criteri appresso enunciati:

a) in residenza:

- inferiori ad un'ora e soltanto quando il servizio interrotto sia ripreso con il primo treno in partenza, fra quelli compresi nella giurisdizione della zona assegnata;

b) fuori residenza:

- inferiori a due ore fra le ore 5 e le ore 24;
- inferiori a tre ore fra le ore 0 e le ore 5;
- pari o superiori a tre ore fra le ore 0 e le ore 5, per i servizi espressamente comandati e quando non sussista la possibilità di fruire del dormitorio.

3. Nella programmazione dei normali servizi di vigilanza, si può derogare dai limiti dell'art. 3 del Capo I del D.P.R. 1372/1971 purché nel corso della settimana si usufruiscano, complessivamente, almeno 100 ore di riposo, delle quali 48 continuative.

4. Per i servizi espressamente comandati la durata del lavoro non deve superare le 9 ore e deve essere contenuta in un periodo di impegno non superiore a 11 ore.

Il servizio stesso può essere comandato solo dopo aver accordato in precedenza un riposo di almeno 14 ore in residenza e, quando si tratta di prestazioni richieste nell'ambito del Compartimento di appartenenza, non può prevedere più di un riposo fuori residenza.

Art. 15

Turni di lavoro

I turni sono formati, normalmente in occasione del cambiamento di orario estivo e/o autunnale, in sede compartimentale, con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Sugli eventuali punti di dissenso deciderà il servizio competente sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative su base nazionale, e nel frattempo il turno entrerà ugualmente in vigore.

Tuttavia quanto previsto al terzo periodo del punto 2 dell'art. 7 dovrà essere applicato solo se accettato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

ISTRUZIONI

Turni di lavoro

(escluso il personale addetto alle cuccette)

Per il personale dei treni e di macchina i turni sono formati, normalmente, in occasione del cambiamento di orario estivo e/o invernale.

Premesso che la formazione dei turni deve assicurare, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano le prestazioni del personale, il migliore andamento del servizio e la migliore utilizzazione del personale e dei mezzi di trazione, per la formazione dei turni stessi deve essere adottata la seguente procedura:

- a) *I Servizi Movimento e Materiale e Trazione ripartiscono i servizi intercompartimentali rispettivamente fra gli Uffici Movimento e Materiale e Trazione, sentiti i rappresentanti nazionali delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale (FILT-CGIL; SAUFI-CISL; UILTRASPORTI; FISA-FS-CISAL).*

Nella successiva formazione dei turni le decisioni prese in sede di ripartizione intercompartimentale sono vincolanti per le Organizzazioni sindacali compartimentali qualora vi sia l'assenso da parte della maggioranza delle Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative su base nazionale.

- b) *Gli Uffici Movimento e Materiale e Trazione provvedono alla distribuzione ai singoli Depositi dei servizi intercompartimentali loro assegnati e dei servizi locali e curano la successiva elaborazione dei turni che saranno inviati ai Rappresentanti compartimentali delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale per l'esame ed eventuali specifiche osservazioni.*

Tali osservazioni saranno poi esaminate con i predetti Rappresentanti compartimentali per la stesura dei turni definitivi.

In mancanza di contestazioni i nuovi turni entrano in vigore definitivamente. In caso di divergenza tra i rappresentanti delle varie Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, entrano in vigore, in via provvisoria, i turni con-

cordati con la maggioranza di tali Organizzazioni; in tutti gli altri casi entrano in vigore, sempre in via provvisoria, i turni aziendali.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dei turni provvisori i Servizi competenti, sentiti i rappresentanti nazionali delle Organizzazioni sindacali interessate, decideranno definitivamente sui motivi di contestazione esistenti.

Nel caso di mancato intervento a taluna delle fasi sopra descritte di uno o più sindacati maggiormente rappresentativi su base nazionale, valgono gli accordi raggiunti con quelli intervenuti, seguendo le modalità di cui sopra.

La facoltà prevista al terzo periodo del punto 2) dell'articolo 7, di raggiungere le ore 8,45 anche più di una o due volte (rispettivamente per il personale di macchina e per il personale viaggiante) tra due riposi settimanali, potrà trovare applicazione soltanto se concordata con la maggioranza delle Organizzazioni sindacali compartimentali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il supero fino a 5 minuti (punto 5 dell'articolo 7) dei limiti di 7, 8 ed 8 ore e 45' stabiliti al punto 2 dello stesso articolo 7, può essere previsto nei turni tutte le volte che ciò si renda necessario per una migliore utilizzazione del personale.

Ai fini della norma di cui alla seconda parte del punto 3 dell'articolo 8 è da considerare come medio mensile il numero dei riposi fuori residenza previsti dal turno rapportato a trenta (numero complessivo dei riposi fuori residenza previsti dal turno diviso numero delle giornate del turno e moltiplicato per trenta). Le eventuali cifre decimali risultanti dal computo si arrotondano all'unità inferiore se non eccedenti il valore di 0,5, altrimenti si arrotondano all'unità superiore.

Art. 16

Norma finale

Per tutto quanto non è specificato nel presente capo valgono le norme del Capo I.

— omissis —

C) PARTE ECONOMICA

I Personale di Macchina

1. COMPENSI PER SUPERI

1.1. Danno luogo al riconoscimento dei superi solo le prestazioni rese per:

- a) servizi ai treni;
- b) servizi di spinta anche se effettuati con turni rotativi;
- c) servizi di accudienza ai carri riscaldatori in composizione ai treni (eroganti o meno il riscaldamento);
- d) servizi di « bagagista ».

1.2. I superi si distinguono in:

- supero condotta;
- supero lavoro;
- supero assenza dalla residenza;
- supero impegno (mensile).

1.3. Quando in uno stesso periodo di lavoro il personale acquista titolo a superi di diverso tipo, essi vanno considerati una sola volta qualora coincidenti.

1.4. Al personale in sussidio presso altro deposito si riconoscono tutti i tipi di supero maturati per i servizi resi per conto del deposito sussidiato ad eccezione del supero per assenza dalla residenza.

1.5. SUPERO CONDOTTA

- a) La durata della condotta viene riferita ad ogni singolo treno effettuato e valutata dall'ora reale di partenza a quella reale d'arrivo.
- b) Ai fini della condotta si considera effettuato un unico treno quando:

- il treno durante il percorso cambia numero per condizioni geografiche;
- il treno, viaggiante con notevole ritardo, viene soppresso e fatto proseguire con altro numero o ad orario libero;
- il materiale del treno viene, eccezionalmente, lasciato in una località intermedia del percorso ed il mezzo di trazione viene fatto proseguire a destinazione come « locomotiva isolata »;
- il mezzo di trazione raggiunge, eccezionalmente, come « locomotiva isolata » una località intermedia per effettuare, da questa, il treno che avrebbe dovuto aver origine dalla stazione di partenza della locomotiva isolata.

- c) Nel caso di effettuazione, nello stesso periodo lavorativo, di servizi multipli o comprendenti più viaggi di andata e ritorno, la durata della condotta è data dalla somma delle condotte dei singoli treni effettuati.
- d) Il supero condotta si riconosce pure per i servizi di spinta, anche se effettuati con turni a rotazione, aggiungendo i tempi di condotta dei singoli treni spinti e delle corse di rientro a locomotiva isolata.

1.6 SUPERO LAVORO

- a) La durata complessiva delle prestazioni comprese fra due riposi oltre la quale decorre il « supero lavoro » è fissata in:
 - per i servizi con riposo fuori residenza o per quei servizi che interessano il periodo 0-5: sette ore;
 - per i servizi senza riposo fuori residenza: otto ore. Con disposizione a parte sarà disciplinata la durata complessiva della prestazione ai fini del supero lavoro nei casi in cui il limite della prestazione giornaliera turnificata o comandata è elevata fino a 8 ore e 45 minuti (art. 7 punto 2).
- b) Ai fini del raggiungimento dei limiti di lavoro predetti, non si tiene conto dei ritardi nella marcia del treno imputabili al personale interessato.
- c) Nei casi in cui, per ritardo del treno nel servizio di andata e per comprovate esigenze di servizio, siano comandati servizi comportanti lievi riduzioni del riposo minimo fuori residenza, naturalmente

previa accettazione da parte del personale, i servizi stessi sono da considerare allacciati e come tali vanno computati ai fini della determinazione del compenso per superi.

1.7 SUPERO ASSENZA DALLA RESIDENZA.

Si computa dal compimento delle 24 ore di assenza dalla residenza, da valutarsi secondo le norme che regolano la liquidazione del compenso per assenza dalla residenza.

1.8 SUPERO IMPEGNO (mensile)

Si realizza quando in ciascun mese il tempo complessivo del lavoro e dei riposi fuori residenza supera le 200 ore. Tutte le ore eccedenti, trasformate in minuti primi, vengono retribuite con il compenso in parola.

2 — RIMBORSI

V.O.C. al personale compete il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute.

V.O.F. al personale compete, su dichiarazione fiduciaria dello stesso tramite registrazione di un rigo del quadro « E » del bollettino di trazione mod. TV. 306, un'indennità a titolo di rimborso delle spese di trasporto.

Il Personale di scorta escluso quello addetto all'accudienza delle carrozze cuccette

2 — COMPENSO PER SUPERI

1.1. Danno luogo al riconoscimento dei superi le sole prestazioni rese per servizi ai treni (servizi di scorta, accessori, viaggi fuori servizio, riserva e tempi intermedi).

1.2. I superi si distinguono in:

- supero lavoro;
- supero assenza della residenza;
- supero impegno (mensile)

1.3 Quando in uno stesso periodo lavorativo il personale acquista titolo a superi di diverso tipo, essi vanno considerati una sola volta qualora coincidenti.

1.4 Al personale in sussidio presso altro deposito si riconoscono tutti i tipi di supero maturati per i servizi resi per conto del deposito sussidiato, ad eccezione del supero per assenza dalla residenza.

1.5. — SUPERO LAVORO

a) La durata complessiva delle prestazioni comprese fra due riposi, oltre la quale decorre il « supero lavoro », è fissata come segue:

servizi con riposo fuori residenza

- sette ore;

servizi senza riposo fuori residenza

- otto ore.

Con disposizione a parte sarà disciplinata la durata complessiva della prestazione ai fini del supero lavoro nei casi in cui il limite della prestazione giornaliera turnificata o comandata è elevata fino a 8 ore e 45 minuti (art. 7 punto 2).

b) Ai fini del raggiungimento dei limiti di lavoro predetti, non si tiene conto dei ritardi nella marcia del treno imputabili al personale interessato.

c) Nei casi in cui, per ritardo del treno nel servizio di andata e per comprovate esigenze di servizio, siano comandati servizi comportanti lievi riduzioni del riposo minimo fuori residenza, naturalmente previa accettazione da parte del personale, i servizi stessi sono da considerare allacciati e come tali vanno computati ai fini della determinazione del compenso per superi.

1.6 — SUPERO ASSENZA DALLA RESIDENZA

Si computa dal compimento delle 24 ore di assenza dalla residenza, da valutarsi secondo le norme che regolano la liquidazione del compenso per assenza dalla residenza.

1.7 — SUPERO IMPEGNO (mensile)

Si realizza quando in ciascun mese il tempo complessivo del lavoro e dei riposi fuori residenza supera le 200 ore. Tutte le ore eccedenti, trasformate in minuti primi, vengono retribuite con il compenso in parola.

2 — RIMBORSI

Al personale compete il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi con mezzi extra-ferroviari da un impianto ad un altro della stessa località (viaggi fuori servizio o via ordinaria comandata).

III Personale addetto all'accudienza delle carrozze cuccette

1 — COMPENSO PER SUPERO

1.1 Danno luogo al riconoscimento dei superi le sole prestazioni rese per servizi ai treni (servizi di scorta, accessori, viaggi fuori servizio, riserva).

1.2 I superi si distinguono in:

- supero lavoro;*
- supero assenza dalla residenza.*

1.3 Quando in uno stesso periodo lavorativo il personale acquista titolo a superi di diverso tipo, essi vanno considerati una sola volta qualora coincidenti.

1.4 Al personale in sussidio presso altro deposito si riconoscono tutti i tipi di supero maturati per i servizi resi per conto del deposito sussidiato, ad eccezione del supero per assenza dalla residenza.

1.5 — SUPERO LAVORO

- a) La durata complessiva delle prestazioni comprese fra due riposi, oltre la quale decorre il « supero lavoro », è fissata per i servizi interni e per la tratta interna di quelli internazionali in 15 ore.*
- b) Per i servizi internazionali che si estendono in territorio estero, il « supero lavoro » si realizza soltanto nel caso in cui per ritardo treni o per riutilizzazione anticipata della carrozza-cuccette il riposo minimo giornaliero fuori residenza non raggiunga la durata di 7 ore.*

In tal caso il supero lavoro viene calcolato sottraendo 15 ore dalla durata di tutta la prestazione considerata dall'ora di partenza dalla residenza amministrativa all'ora di arrivo nella stessa.

- c) Ai fini del raggiungimento dei limiti di lavoro predetti non si tiene conto dei ritardi nella marcia del treno imputabili al personale interessato.*
- d) Nei casi in cui, per ritardo del treno nel servizio di andata e per comprovate esigenze di servizio siano comandati servizi comportanti lievi riduzioni del riposo minimo fuori residenza, naturalmente previa accettazione da parte del personale, i servizi stessi sono da considerare allacciati e come tali vanno computati ai fini della determinazione del compenso per superi.*

1.6 — SUPERO ASSENZA DALLA RESIDENZA

Il supero assenza dalla residenza si computa dal compimento delle 45 ore di assenza dalla residenza per i servizi interni.

Per i servizi internazionali che si estendono all'estero, ai fini del calcolo dell'assenza dalla residenza e dell'eventuale supero non va tenuto conto del periodo di tempo trascorso in territorio estero.

2 — RIMBORSI

Al personale compete il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi con mezzi extra-ferroviari da un impianto ad un altro della stessa località (viaggi fuori servizio o via ordinaria comandata).

IL DIRETTORE GENERALE
F.to SEMENZA